

◆ 교과목 코드 (03)

◆ 문항 유형 및 배점

- 선택형 20 문항 / 만점 100점

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에 바르게 ● 표기하시오.

1. 다음 중 인권에 대한 올바른 정의로 옳은 것은? [4점]

- ① 개인이 법률에 따라 국가로부터 부여받는 권리와 의무를 의미한다.
- ② 개인이 속한 국가나 사회의 규범에 따라 제한될 수 있는 권리이다.
- ③ 모든 인간이 태어날 때부터 가지는 기본적인 보편적인 권리와 자유를 의미한다.
- ④ 사회적 지위나 경제적 여건에 따라 달라질 수 있는 권리이다.
- ⑤ 특정 집단이나 단체에 속한 사람들만 누릴 수 있는 특별한 권리이다.

2. 인권 보장의 중요성에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 무엇인가? [5점]

- ① 인권 보장은 다수의 이익을 보호하는 데 필요할 경우, 소수자의 권리를 제한하는 것은 정당하다.
- ② 인권은 국가를 위해 필요한 경우에는 긴급조치 및 명령으로 제한할 수 있다.
- ③ 인권 보장은 문화적 차이를 고려하여 국가별로 해석이 다를 수 있다.
- ④ 인권 보장은 법적 절차의 정당성과 공정성을 확보하여 사법권의 독립을 강화하는 데 이바지한다.
- ⑤ 인권 보장은 특정 계층의 이익을 보호하는 수단으로 사용될 수 있으며, 이는 사회적 안정을 위해 바람직하다.

3. 대한민국 헌법에 보장된 기본권에 대한 다음 설명 중 옳은 것은? [5점]

- ① 모든 국민은 사상의 자유를 가지며, 이 자유는 필요한 경우에 한하여 제한될 수 있으나, 제한의 범위는 명확히 규정되지 않아도 된다.
- ② 대한민국 헌법은 국민의 재산권을 보장하나, 재산권 행사는 국가 경제 발전을 위해 공공복리를 위해 자유롭게 제한될 수 있다.
- ③ 모든 국민은 양심의 자유를 가지며, 이 자유는 종교적 신념과 정치적 신념과 관계없이 어떠한 경우에도 제한될 수 없다.
- ④ 모든 국민은 신체의 자유를 가지며, 적법한 절차에 따르지 아니하고는 체포, 구속, 압수 또는 수색을 당하지 아니하며, 이를 위반한 처벌은 법률에 따른다.
- ⑤ 헌법은 국민의 행복 추구권을 보장하며, 이는 모든 국가 정책의 기본 이념으로 작용하나, 법률로써 국민의 생명, 신체의 자유를 한계 없이 제한할 수 있다.

4. 다음 중 대한민국 헌법이 보장하는 자유권이 침해된 사례로 가장 적절한 것은? [4점]

- ① 학생이 수업 시간에 친구와 대화를 나누다 교사에게 주의를 받은 경우
- ② 학교에서 모든 학생에게 동일한 교복을 착용하도록 규정하고 교복의 변형을 금지한 경우
- ③ 교내 규칙에 따라 시험 기간 동안 모든 학생의 스마트폰 사용을 금지한 경우
- ④ 학교에서 특정 종교의 예배 참석을 장려하며, 자율적으로 참여하도록 하는 경우
- ⑤ 특정 집회나 시위에 참가하려는 사람들을 경찰이 과도하게 진압하는 경우

5. 아래 글을 읽고 밑줄 친 부분에 해당하는 것을 <보기>에서 모두 고르면? [5점]

기본권은 원칙적으로 최대한 보장되어야 하지만, 공익의 실현 또는 타인의 기본권과의 충돌을 조정하기 위해 불가피한 경우 제한될 수 있다. 그러나 기본권을 제한하더라도 기본권의 본질적 내용이 훼손되지 않는 범위 내에서 최소한에 그쳐야 한다. 이러한 맥락에서 우리 헌법은 법률에 의한 기본권 제한 가능성을 인정하면서도 비례의 원칙에 따라 '필요한 경우에 한하여' 기본권 제한을 허용하고 있다. 이에 따르면 기본권 제한은 공익이 요구하는 범위 내에서 적합하고 필요하며 법익의 균형이 유지되는 경우에 한해 가능하다.

<보기>

- | | |
|------------|---------------|
| ㄱ. 공공복리 | ㄴ. 헌법수호 |
| ㄷ. 국가 안전보장 | ㄹ. 국가 권력남용 방지 |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

6. 인권 침해 시 구제 방법 중 그 성격이 나머지와 거리가 먼 것은? [4점]

- | | | |
|---------|---------|---------|
| ① 소 | ② 진정 | ③ 행정 심판 |
| ④ 민사 소송 | ⑤ 헌법 소원 | |



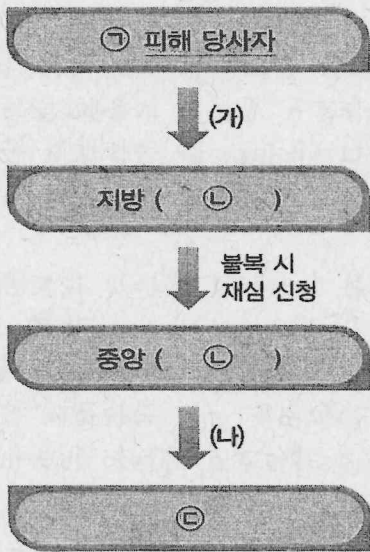
7. 고등학생인 A는 편의점에서 아르바이트한다. 근로자로서 A가 보장받아야 할 내용으로 적절한 것을 <보기>에서 고른 것은? [5점]

<보기>

- ㄱ. 일 시작 전 근로 계약서를 작성한다.
- ㄴ. 매달 1회 이상 일정한 날짜에 직접 임금을 받는다.
- ㄷ. 근로 시간이 4시간이면 1시간 이상의 휴식 시간을 받는다.
- ㄹ. 사용자와 협의하면 최저 임금보다 낮은 수준으로 임금을 결정할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

8. 다음은 침해된 노동권의 구제 절차를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [6점]



- ① ㉠에는 근로자나 노동조합이 해당한다.
- ② ㉡에 들어갈 용어는 노동 위원회이다.
- ③ ㉢에 들어갈 용어는 법원이다.
- ④ (가)에서는 3개월 이내에 구제를 신청해야 한다.
- ⑤ (나)에서 불복할 경우에는 민사 소송을 제기할 수 있다.

9. 밑줄 친 ㉠, ㉡에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [5점]

국회 의원 선거를 위해서 투표소를 찾은 유권자는 두 장의 투표용지를 받게 된다. 이때 유권자는 ㉠ 지역구 국회의원을 뽑기 위한 투표용지에 지지하는 '후보'를, ㉡ 비례 대표 국회의원을 뽑기 위한 투표용지에 지지하는 '정당'을 찍으면 된다. - 경향신문, 2015.8.3.

- ① ㉠은 최다득표자가 당선된다.
- ② ㉡으로 소수정당에 대표성을 보장한다.
- ③ 헌법상 ㉠, ㉡의 합은 350인 이상이어야 한다.
- ④ ㉠, ㉡을 뽑기 위한 선거는 동시에 이루어진다.
- ⑤ ㉠, ㉡은 국민이 직접 4년마다 한 번씩 선거를 통해 선출한다.

10. 다음 글을 읽고 밑줄 친 ㉠ ~ ㉤ 중 옳지 않은 것은? [6점]

국회의 회의는 매년 정기적으로 열리는 정기회와 ㉠ 수시로 열리는 임시회가 있다. ㉡국회의 회의는 공개를 원칙으로 하고, ㉢법률에 특별한 규정이 없는 한 재적 의원 과반수의 출석과 출석 의원 과반수의 찬성으로 법안이나 안건을 의결한다.

법률의 제정 및 개정 과정은 국회의원 10명 이상의 발의 또는 ㉣정부가 법률안을 제안하는 것부터 시작된다. 통과된 법률안은 정부로 이송되며, ㉤이의가 없으면 15일 이내에 국회 의장이 공포한다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉣ ⑤ ㉤

11. 우리나라 국가기관 A, B에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [6점]

우리 헌법에는 국가기관 간 견제와 균형의 원리가 나타나고 있다.

A(이/가) 국무총리, 헌법재판소장, 대법원장, 감사원장, 대법관을 임명할 때 B의 동의를 얻도록 하는 것을 그 예로 들 수 있다.

- ① A와 B는 모두 국민이 선거로 선출한다.
- ② B는 A에 대한 탄핵을 소추할 수 있다.
- ③ 우리나라의 A(은/는) 법률안 제출권이 있다.
- ④ A(은/는) 국가 안위에 관한 중요 정책을 국민 투표에 부칠 수 있다.
- ⑤ A에 대한 B의 견제 수단으로 '법률안 거부권'을 들 수 있다.

12. (가)에 들어갈 내용으로 적절한 것을 <보기>에서 고른 것은? [5점]

근대 국가는 주로 사회 질서를 유지하는 기능을 수행하였지만, 현대 복지 국가는 이를 넘어 국민의 실질적인 자유와 평등을 보장하기 위하여 노력하고 있다. 따라서 현대 국가에서는 (가) .

<보기>

- ㄱ. 행정 기능이 약화되고 있다.
- ㄴ. 행정부의 역할이 더욱 커지고 있다.
- ㄷ. 행정부의 업무가 광범위해지고 있다.
- ㄹ. 행정부의 전문성이 점차 낮아지고 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ



13. (가), (나)에 들어갈 대통령의 지위에 따른 권한을 옳게 연결한 것은? [5점]

지위	행정부수반	국가 원수
권한	(가)	(나)

(가)

- ① 대통령령 제정
- ② 외국과 조약 체결
- ③ 행정부 지휘 및 감독
- ④ 외국에 외교 사절 파견
- ⑤ 긴급 명령 및 계엄 선포

(나)

- 외국과 조약 체결
- 법률안 거부권 행사
- 대통령령 제정
- 긴급 명령 및 계엄 선포
- 행정부 지휘 및 감독

14. ㉠에 들어갈 용어로 옳은 것은? [4점]

법을 위반하여 사회 질서를 어지럽히는 일이 발생하거나 사람들 사이에 분쟁이 생겼을 때 법을 적용하여 판단하는 국가 작용을 ㉠(이)라고 한다.

- ① 항소 ② 사법 ③ 입법 ④ 행정 ⑤ 상소

15. 다음은 법원과 관련된 헌법 조항들이다. 이를 통해 내릴 수 있는 결론으로 가장 적절한 것은? [5점]

제105조 ③ 대법원장과 대법관이 아닌 법관의 임기는 10년으로 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 연임할 수 있다.

제106조 ① 법관은 탄핵 또는 금고 이상의 형의 선고에 의하지 아니하고는 파면되지 아니하며, 징계 처분에 의하지 아니하고는 정직, 감봉 기타 불리한 처분을 받지 아니한다.

- ① 법관의 임기와 신분은 헌법으로 보장한다.
- ② 사법부는 입법부와 행정부를 견제한다.
- ③ 법원의 조직과 그 구성은 언론을 통하여 이루어진다.
- ④ 법관의 임기와 신분 보장은 공익의 실현을 위해 행정부가 관리한다.
- ⑤ 법관의 임기는 연임이 가능하며, 사법부 독립은 정치적 영향에 따라 조정 가능하다.

16. 경제 주체로서 가계의 역할로 옳지 않은 것은? [4점]

- ① 소득의 일부는 저축하고, 국가에 세금을 납부한다.
- ② 최소 비용으로 최대 만족을 얻고자 경제 활동을 한다.
- ③ 기업에 노동, 토지, 자본 등의 생산 요소를 제공하고 소득을 얻는다.
- ④ 재정 활동을 통해 기업의 경제 활동을 돕고, 국민경제의 질서를 유지한다.
- ⑤ 생산 활동에 참여하고 얻은 소득으로 생활에 필요한 상품을 구매해 사용한다.

17. 다음 자료에 대한 옳은 법적 판단만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [6점]

수형자 관련 주요 헌법재판소 결정 분석

헌법재판소는 수형자 (갑)이 민사 소송의 항소심 계속 중 청구한 헌법소원 심판에서 수형자와 소송 사건의 대리인인 변호사와의 접견 시간 및 횟수에 대한 별도의 규정을 두지 않고 일반 접견에 포함시켜 접견 시간 및 횟수를 제한한 '○○법 시행령 조항'이 (갑)의 기본권을 침해한다고 결정하였다. 이후 개정된 ○○법 시행령 조항에 따라 소송 사건의 대리인인 변호사가 수형자를 접견하는 '변호사 접견'의 경우 별도의 접견 시간 및 횟수를 보장 받게 되었다.

※ 수형자 : 죄인으로서 형벌을 받았거나 받고 있는 사람.

<보기>

ㄱ. (갑)이 청구한 헌법소원 심판은 공권력의 작위 또는 부작위로 기본권이 침해당한 경우 심판합니다.

ㄴ. (갑)이 청구한 헌법소원 심판은 수형자의 권리를 지키기 위한 것입니다.

ㄷ. 헌법소원 심판은 법원의 판결에 불복하여 상고한 사건의 최종적인 재판을 의미합니다.

ㄹ. 국가기관 간에 권한 다툼이 발생한 경우 헌법소원을 통해 해결합니다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

18. 경제체제 A, B에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A, B는 각각 계획 경제 체제, 시장 경제 체제 중 하나임.) [5점]

주거 문제를 해결하는 것은 안정적인 경제생활을 위해 필수적이다. A를 채택하고 있는 갑국에서는 사유 재산권을 토대로 주택의 종류와 수량, 생산 방식 및 분배가 시장 가격 기구를 통해 결정된다. 반면 B를 채택하고 있는 을국에서는 토지에 대한 국가 소유권을 토대로 주택 공급과 관련된 모든 사항이 정부의 명령에 따라 결정된다.

- ① A에서는 경제 문제 해결에 있어 효율성보다 형평성을 강조한다.
- ② B에서는 '보이지 않는 손'의 기능을 중시한다.
- ③ B에서는 정부의 계획과 통제에 의한 자원 배분을 중시한다.
- ④ B에서는 A와 달리 희소성에 따른 경제 문제가 발생하지 않는다.
- ⑤ A와 B에서는 모두 자유로운 경쟁을 통한 이윤 추구를 보장한다.



19. 다음 표는 과수원의 각 과수별 예상 판매 수입을 나타낸 것이다. 기회비용을 고려하여 가장 합리적인 선택으로 옳은 것은? (단, 모든 과수의 재배 비용은 같고, 한 가지 과수만 재배할 수 있다.) [6점]

과수	예상 판매 수입
사과	7,000만 원
배	6,500만 원
복숭아	5,000만 원
포도	3,500만 원

- ① 배를 재배할 경우 기회비용이 7,000만 원이므로 배를 심어야 한다.
- ② 사과를 재배할 경우 기회비용이 6,500만 원이므로 사과를 심어야 한다.
- ③ 포도를 재배할 경우 기회비용이 3,500만 원이므로 사과를 심어야 한다.
- ④ 포도를 재배할 경우 기회비용이 7,000만 원이므로 포도를 심어야 한다.
- ⑤ 복숭아를 재배할 경우 기회비용이 5,000만 원이므로 복숭아를 심어야 한다.

20. 밑줄 친 ㉠, ㉡에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [5점]

돈을 모으기 위해서는 소득과 소비를 고려하여 저축을 해야 하며, 모은 돈을 불릴 때는 ㉠예금, ㉡주식 등의 금융 상품을 적절히 이용할 수 있다.

<보기>

- A. ㉠은 이자 수익을 제공한다.
- B. 안전한 목돈 마련이 목적이라면 ㉠보다 ㉡을 선택하는 것이 현명하다.
- C. ㉡은 ㉠보다 수익성이 높은 편이다.
- D. ㉠은 실물 자산, ㉡은 금융 자산에 해당한다.

- ① A, B ② A, C ③ B, C ④ B, D ⑤ C, D

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

